

五条及《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十五条之规定，环境民事公益诉讼当事人达成调解协议或者自行达成和解协议的，人民法院应当将协议内容告知负有监督管理职责的环境保护主管部门并将协议内容公告，公告期间不少于三十日。此为程序上的严格把控，防止公益诉讼的双方当事人随意约定协议内容损害社会公共利益。此外，依上述司法解释之规定，调解协议的内容应不损害社会公共利益，否则法院将不予出具调解书，此为实体上的严格把控。本案中，法院依法履行了告知及公告义务，符合相关程序性规定。从调解协议的内容上看，三被告的非法捕捞行为造成了渔业资源的损失，而渔业资源系归属于国家所有，由各地政府及有关行政主管部门代为行使管理权。三被告同意赔偿渔业资源损失以及由行政机关先期垫付的鉴定费、价格评估费等款项，并由公益诉讼起诉人支付至国库，从本质上说系填平其侵权行为给国家财产造成的损失，在履行告知及公告程序后也未收到相关异议，故调解协议不存在损害社会公共利益的情形，可依法确认其合法有效。

第四，从社会效果出发。通过“诉前调解+司法确认”的方式，处理环境资源类刑事附带民事公益诉讼，一方面有利于督促被告人主动承担生态环境损害赔偿赔偿责任，推动生态环境损害赔偿费用尽快落实，对受损的生态环境及时进行修复；另一方面也有利于节约司法资源，促进定分止争，是新时代“枫桥经验”在环境资源审判领域的生动实践。

编写人：广东省珠海市斗门区人民法院 温和凤 唐润州 徐梓俊

(三)行政公益诉讼

39

环境行政公益诉讼中行政机关依法履职的行为 和效果双重标准的司法审查

——县人民检察院诉县某局不履行古柳树保护和管理职责公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省云和县人民法院(2023)浙1125行初23号行政裁定书

2. 案由：不履行古柳树保护和管理职责公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人：县人民检察院

被告：县某局

【基本案情】

案涉两株树龄410年的柳杉是浙江省登记在册的二级保护古树。早年，出于为当地某村村民提供休憩场所考虑，村民对两株柳杉周围的地面使用混凝土进行了硬化，并搭建了一座凉棚，严重影响了土壤的透水性、透气性，导致柳杉根系吸水、透气困难，进入生长衰弱期，若不及时整改保护，随时可能枯萎死亡。

2023年4月11日，县人民检察院向县某局发出诉前检察建议，督促其依

法履行保护和管理职责。6月9日，县某局函复县人民检察院，表示其已提出整改意见，要求某村于9月底前完成整改。10月19日，县人民检察院经回访发现，两株柳杉树干周围地面硬化及构建凉棚等问题未得到整改，遂提起行政公益诉讼，要求县某局切实履行古柳树保护和管理职责。

法院审理过程中，县某局组织清理、拆除了柳杉周围的硬化地面和凉棚，新铺设了透水砖，对坏死的树根进行清理、土壤进行养护，设置保护设施，并通过了县人民检察院的验收。因公益诉讼起诉人的诉讼请求已全部实现，县人民检察院决定撤回起诉。

【案件焦点】

县人民检察院撤诉申请是否应当得到支持。

【法院裁判要旨】

浙江省云和县人民法院经审理认为：被告县某局已对影响案涉两株柳杉生长的硬化地面及相关建筑物进行了拆除，设置了必要的保护设施等，并通过了县人民检察院验收，已依法履行职责，公益诉讼起诉人的诉讼请求已全部实现，其撤回起诉符合法律规定，应予以准许。

浙江省云和县人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十四条规定，裁定如下：

准许公益诉讼起诉人县人民检察院撤回起诉。

被告人未上诉，裁定生效。

【法官后语】

环境行政公益诉讼制度是我国为解决环境资源侵害问题而设计的一项创新性法律制度，对于贯彻恢复性司法理念、保护环境资源意义重大。在环境行政公益诉讼中，人民法院如何认定行政机关依法履职是保障该项制度有效运行的关键环节。基于此，明确生态环境资源保护案件中行政机关依法履职的认定标

准即行为和效果双重标准，为人民法院审查公益诉讼起诉人的诉讼请求是否全部实现提供了路径遵循。

一、认定依法履职的行为标准

行为标准的理论基础来源于现代行政法的职权法定原则和公法领域的规范主义理念。行为标准对是否属于依法履职的认定是以行政机关的行为是否完全履行法律规定的职责来判断的，要求司法机关严格按照法律规定审查行政机关的履职行为。这是因为，职权法定原则要求行政机关行使职权必须由法律规定或授予，行政权只能在法律的范围行使，故人民法院要从行政机关是否享有法定职权以及是否按照法定措施手段、法定条件、法定程序等履职来判断其是否依法履行职责。因此，在环境行政公益诉讼中，行为标准体现为按照法律规定审查行政机关履行环境监管和保护的法定职责时，是否已穷尽法律规定的履职手段全面运用于解决环境侵害问题。

二、认定依法履职的效果标准

效果标准的理论基础来源于客观诉讼理论和功能主义理念。效果标准将关注点放在行政机关履行职责的最终结果上。其一，客观诉讼理论强调以保护公共利益为固有目的，这是与主观诉讼最根本的区别。因此，在环境行政公益诉讼中以效果标准认定行政机关是否依法履职，要求行政机关履行环境监管和保护职责必须真正实现维护环境公益的实际效果与客观诉讼的目的具有一致性。其二，功能主义理念要求从目的解释的角度去理解生态环境监管和保护职责，